Internes Anfechtungsgutachten Vondering Metallform

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Mönchengladbach 32 IN 71/26 · Grundstück und Provisionsabfluss

1 Ergebnis

Der Verkauf an Rheinpark und die spätere Auszahlung an Stefan Vondering sind getrennte Anfechtungsgegenstände. Bei der Käuferin hängt eine objektive Benachteiligung von tatsächlicher Last, erzielbarem Verwertungserlös und dem Wert der Gegenleistung ab. Die Provisionsüberweisung über 60.000 EUR ist deutlich angreifbarer. Die interne Mail vom 03.11.2025 stützt einen gezielten Entzug des freien Erlöses und Kenntnis des Empfängers, deren Inhalt und Zugang dennoch bewiesen werden müssen. Der fiktive Vergleich gegen Rheinpark ist erfüllt. Gegen Stefan weist Aktenstück 25 eine titulierte Resthauptforderung aus.

2 Grundstücksverkauf und Zahlungsweg

Die Schuldnerin Vondering Metallform GmbH beantragte am 16.03.2026 die Eröffnung. Dr. Carsten Hellwege wurde mit Eröffnung am 01.06.2026 bestellt (01–03). Kaufvertrag und Auflassung vom 12.11.2025 (04) betreffen das Grundstück Krefelder Straße 214, Blatt 8241, zum Kaufpreis von 1.850.000 EUR. Die Grundschuld über nominal 2.100.000 EUR zuzüglich Zinsen ist nicht gleichbedeutend mit einer wertausschöpfenden Valuta. Die Bank bestätigt für die Freistellung 1.790.000 EUR (07). Das Notaranderkonto nahm laut 01 am 15.12.2025 den Kaufpreis auf. Die freie Auskehr von 60.000 EUR ist am 19.12. in 09 dokumentiert. Die Weiterüberweisung vom 22.12. ist eine neue Handlung.

Die Akte nennt zwei Werte. Dallmer schätzt den unbelasteten Verkehrswert zunächst auf 1.850.000 EUR (05). Im Termin vom 10.11.2026 erläutert sie, der Abschlag von zehn Prozent beruhe auf Zeitdruck, bei regulärer Vermarktung seien 2.050.000 EUR erzielbar (20). Bei 1.790.000 EUR Ablöse ergeben sich vor Verwertungskosten rechnerisch 60.000 EUR bzw. 260.000 EUR freier Wert. Die Differenz zum tatsächlich ausgekehrten Rest beträgt beim höheren Ansatz 200.000 EUR. Das sind Prüfszenarien, keine bewiesenen Verwertungsergebnisse. Sicherungszweckerklärung, realisierbare Nebenforderungen, nachrangige Rechte, Verwertungskosten, Wirkung des Rückmietvertrags und alternativer Verwertungsweg sind zu ermitteln. Ein rein nomineller Grundschuldbetrag lässt die Masseposition einschließlich eines werthaltigen Rückgewähranspruchs nicht entfallen. Ein Kauf zu objektiv angemessenem Preis, mit vollem und freiem Ersatz des verwertbaren Wertes, liefert für sich keine Benachteiligung. Den anschließenden Erlösentzug der Käuferin nur bei belegter Einbindung zurechnen.

Ob die maßgebliche Wirkung vor oder im Dreimonatsfenster ab 16.12.2025 eintrat, bestimmt § 140 InsO. Beurkundung, bindende Erklärungen, Eintragungsantrag/Vormerkung, Grundbuchvollzug und Kaufpreisauskehr sind nicht austauschbar. Grundbuchakte mit Zeitpunkten fehlt. Für § 132 InsO ist bei wirksamem Rechtsgeschäft im Fenster unmittelbare Benachteiligung sowie Zahlungsunfähigkeit und entsprechende Kenntnis erforderlich. Die Vertragsurkunde vom 12.11. liegt außerhalb. Für § 133 Abs. 1 InsO ist maßgeblich, ob Geschäftsführung und Erwerberseite bei der konkreten Handlung eine Vermögensverschiebung zulasten der Gläubiger erkannten und billigten beziehungsweise den Vorsatz kannten. Erwerb und Erfüllung sowie die mögliche Vierjahresfrist für Deckungen sind getrennt zuzuordnen. Bloßes Ungleichgewicht belegt weder Kenntnis noch eine unentgeltliche Abrede. Eine Anfechtung der Bankablöse erforderte die Prüfung der eigenen Rechtshandlung, ihres Zeitpunkts und des Sicherheitenabbaus. Sie ist nicht Gegenstand der beiden Klagen.

3 Zahlung an Stefan Vondering

Die Zahlung von 60.000 EUR am 22.12.2025 (09, Verwendungszweck RG 2025-041) entzog der Masse den gerade vereinnahmten freien Erlös. Aktenstück 08 enthält Provisionsvereinbarung und Rechnung. Die Kaufinteressenmail vom 29.09.2025 spricht für eine eigene Ankaufsrecherche Rheinparks. Stefan behauptet eine frühere Kontaktanbahnung auf dem Golfplatz sowie Aufbereitung der Unterlagen und Begleitung von Besichtigungen (Antwort vom 24.06.2026). Das ist überprüfbar. Bei fehlender werthaltiger Gegenleistung und einer nur vorgeschobenen Vergütungsforderung kommt § 134 InsO in Betracht. Bei realer Vermittlung sind Anspruchsgrund, Kausalität und marktübliche Vergütung zu belegen. Bei anerkennenswerter Teilleistung verbleibt Prüfung der konkreten Unentgeltlichkeit des überschießenden Teils. Eine bereits geschuldete Provision wäre typischerweise kongruent und nach § 130 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 133 Abs. 1–3 InsO zu prüfen. Eine Leistung ohne Recht auf die konkrete Befriedigung ist innerhalb des zweiten/dritten Monats gegebenenfalls § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 InsO zuzuordnen.

Die Mail vom 03.11.2025 benennt die beabsichtigte Zuführung des gesamten Resterlöses an die Familie und verweist auf Vollstreckungsdruck und Banklage. Sie ist das stärkste Indiz für zielgerichtete Benachteiligung und Direktkenntnis. Die Übereinstimmung von 60.000 EUR Resterlös und Provisionshöhe stützt die Lesart. Die Gegenhypothese einer nachträglichen Dokumentation echter Maklertätigkeit ist anhand Kalender, Besichtigungsunterlagen, Erstkontakt und Zeugenaussagen zu prüfen. Die Verwandtschaft allein ersetzt keine Subsumtion. Für Stefan als Bruder des Geschäftsführers kommt die Nähe nach § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO in Betracht. Die jeweilige Tatbestandsvermutung und § 133 Abs. 4 InsO bei einem entgeltlichen unmittelbar benachteiligenden Vertrag sind auf Vertragsschluss und Handlung getrennt anzuwenden. Die vorgetragene Verwendung für Firmenwagen und Verbindlichkeiten belegt keinen Wegfall einer Bereicherung. Beim unentgeltlichen Erwerb ist § 143 Abs. 2 InsO einschließlich bekannter oder erkennbarer Benachteiligung zu prüfen.

4 Zahlungsunfähigkeit und Wissensstände

Der rekonstruierte Status 10 zeigt am 01.04.2025 eine Lücke von 9,3 %, am 15.04. 67.000 EUR bzw. 28,2 %, am 01.05. 36,0 % und am 01.06. 43,1 %. Am 01.11. beträgt sie 274.000 EUR bzw. 74,5 %, am 01.12. 298.000 EUR bzw. 77,2 %. Teilentgelte, Lastschriftrückgaben im Dezember (09), Bankbeanstandung vom 18.09. und Vollstreckungsankündigung vom 08.10. (11) stützen einen länger anhaltenden Zahlungsmangel. Der Eigenantrag setzt den Eintritt später an. Der Status spricht für Zahlungsunfähigkeit spätestens in der zweiten Aprilhälfte als Arbeitsthese. Für einen stichtagsfesten Beweis sind OPOS, Fälligkeiten, Auszüge aller Konten, Ziehbarkeit und Dreiwochenzuflüsse vorzulegen. Zeitliche Nähe der Dezemberbuchungen erlaubt keinen Ersatz für eine Rechnung auf den konkreten Vertragstag oder Vollzug.

Die Geschäftsführung kannte die Vollstreckungsankündigung und Zweckbindung des Erlöses. Die E-Mail vom 03.11. stützt Vorsatz für die Provision wesentlich deutlicher als für eine marktgerechte Veräußerung zur Lastenfreistellung mit Betriebsfortführung. Die Käuferseite kannte nach Aussage Casparius die Bankinformationen und ein Gutachten vor Beurkundung (20). Der genannte 20.10. liegt allerdings vor dem Datum der Gutachtenfassung vom 24.10. (05). Entwurf, Übermittlungsweg und damaligen Informationsstand sichern. Krisenabschlag und Eile allein belegen keine Kenntnis allgemeiner Zahlungsunfähigkeit oder künftiger Nichtbefriedigung. Ein Sale-and-lease-back mit betrieblicher Fortsetzung ist als Gegenindiz zu würdigen. Die Mail an Stefan darf nicht ohne Beleg Rheinpark zugerechnet werden.

5 Anspruch, Beweise und Abschluss

Für Rheinpark wäre nach § 143 Abs. 1 InsO Rückauflassung/Grundbuchbewilligung mit genauer Grundstücksbezeichnung vorrangig zu prüfen. Ein Wertersatzantrag braucht eigenständige Voraussetzungen, Bezifferung und Behandlung der Gegenleistung (§ 144 InsO). Für Stefan konkreter Zahlungsantrag über die nachgewiesene anfechtbare Summe mit Zinsen nach Verzug oder Rechtshängigkeit. Rückfluss beim Grundstück nicht doppelt mit der Provisionsrückgewähr berechnen. Für beide Ansprüche § 146 InsO und §§ 195, 199 BGB je Wissensstand. Bei Kenntnis 2026 vorläufig 31.12.2029, Hemmung und Titel gesondert. Notaranderkonto, Grundbuchakte, Bankzweckerklärung und Valuten, Ursprungsmails mit Metadaten, Dallmer, Casparius und tatsächliche Vermittlungsbelege sind Kern der Beweisaufnahme.

Rheinpark hat nach 22, Zahlungsbestätigung vom 02.02.2027 und 25 insgesamt 155.000 EUR gezahlt. Ein Vergleich ersetzt keine Feststellung des Verkehrswerts. Stefan wurde in 24 zur Zahlung von 60.000 EUR verurteilt. Nach 25 brachte die Vollstreckung 22.400 EUR. 37.600 EUR Hauptforderung bleiben tituliert, Kosten und Zinsen sind gesondert nachzuhalten. Der in der Testakte genannte Amtsgerichtsweg über 60.000 EUR bedarf bei einer neuen Klage einer eigenen Zuständigkeitsprüfung nach §§ 23, 71 GVG. Das fiktive Versäumnisurteil ist kein Vorbild für die Gerichtszuordnung und keine streitige Beweisentscheidung.

6 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 129–146

• Gerichtsverfassungsgesetz § 23

• BGH, Urt. v. 06.05.2021, Az. IX ZR 72/20, Rn. 30–48, zur Gesamtwürdigung bei Vorsatzanfechtung. Amtlicher Volltext